OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu nahrané úřední listiny. Nejde o byte-identický originální PDF soubor a nereprodukuje jeho elektronický podpis ani původní metadata.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

JUDr. Jeroným TEJC

MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR

Praha 8. září 2026

Č.j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27

Počet listů: 2

Vážený pane magistře,

ve dnech 12. 7. 2026, 15. 7. 2026, 10. 8. 2026 a 25. 8. 2026 mi byla doručena Vaše podání, jejichž obsah jsem v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnotil jako podnět na učinění opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 odst. 2 správního řádu (dále společně jen jako „podnět“). Podnět směřuje proti postupu ve věci přezkumu znaleckých posudků zpracovaných pro účely trestního řízení vedeného proti Vaší osobě u Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově v letech 2009 až 2019 a z nich vyplývajících řízení o omezení svéprávnosti v letech 2012 a 2014 až 2017 u Okresního soudu v Olomouci.

Relevantní právní úprava

Úvodem mi dovolte připomenout relevantní právní úpravu vztahující se k Vašemu případu.

Podle § 37 odst. 1 správního řádu: „Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.“

Podle § 42 správního řádu: „Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.“

Podle § 80 odst. 1 správního řádu: „Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.“

Podle § 80 odst. 2 správního řádu: „Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.“

Podle § 80 odst. 3 správního řádu: „Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně pokračovat. Po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník.“

K žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti

Z výše uvedeného je zřejmé, že učinit opatření proti nečinnosti je možné tehdy, pokud správní orgán v zákonné lhůtě nezahájil správní řízení nebo v zákonné lhůtě ve správním řízení nevydal správní

rozhodnutí, vyjádření, osvědčení či sdělení. Po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí je účastník řízení oprávněn domáhat se u nadřízeného správního orgánu provedení opatření proti nečinnosti. Ochrana před nečinností ve správním řízení ve smyslu § 80 správního řádu se tak sestává v ingerenci správního orgánu vyšší instance do rozhodovací pravomoci správního orgánu jemu podřízeného.

Vaše podání jsem posoudil v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu dle svého obsahu. Z obsahu Vašeho podání totiž vyplývá, že se jedná o podnět k učinění opatření proti nečinnosti.

V souvislosti s Vaším podnětem jsem věc prošetřil a zjistil jsem, že odbor insolvenční, soudních znalců a tlumočníků eviduje Vaše podání ze dne 31. 7. 2019, jehož obsahem byl toliko soubor písemností vydaných Okresním státním zastupitelstvím ve Vyškově a Národní centrálou proti organizovanému zločinu, pod sp. zn. MSP-138/2019-OINS-SKZT (dále jen „podání ze dne 31. 7. 2019“).

Přípisem ministerstva ze dne 14. 8. 2019, č. j. MPS-138/2019-OINS-SKZT/2 jste byl vyzván k doplnění předmětného podání (dále jen „výzva k doplnění“), a to z důvodu, že z podání nebyl patrný návrh vyřízení. S ohledem na časový odstup ministerstvo již bohužel neeviduje doklad o doručení uvedené výzvy. Ze spisového materiálu nicméně vyplývá, že podání ze dne 31. 7. 2019 z Vaší strany doplněno nebylo.

Vzhledem ke skutečnosti, že jste na výzvu k doplnění nereagoval a vytýkané vady nebyly zhojeny, postupoval orgán I. stupně správně, když ve věci dále nečinil žádné kroky směřující k věcnému posouzení Vašeho podání ze dne 31. 7. 2019. Za daného stavu totiž nebylo možné jednoznačně dovodit, čeho se svým podáním domáháte, a podání tak nemohlo být věcně projednáno.

Konstatuji tedy, že nebyly splněny zákonné podmínky pro přijetí opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 správního řádu. Z výše uvedených důvodů jsem neshledal Váš podnět důvodným a nepřistoupil jsem k učinění opatření proti nečinnosti.

K dalším dotazům obsaženým v podání

Dále uvádím, že Vaše podání doručené dne 1. 5. 2026 je evidováno pod č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/6 a bylo na něj reagováno dopisem ministra ze dne 3. 6. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/7. Podání ze dne 21. 6 2026 je evidováno pod č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/9 a podání ze dne 24. 6. 2026 pod č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/10; v obou případech bylo vyčkáváno na výzvu Městského soudu v Praze k vyjádření se k Vaší žalobě. Podání ze dne 12. 7. 2026 je evidováno pod č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ, a tímto přípisem jej vyřizuji.

K Vaší žádosti o spojení a věcné vyhodnocení podkladů vedených ve spisech sp. zn. MSP-162/2026-ODKA-SPZ a sp. zn. MSP-19/2026-ODKA-ROZ uvádím, že Vaše jednotlivá podání jsou v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu posuzována podle svého obsahu, a to samostatně v rozsahu odpovídajícím věcné příslušnosti jednotlivých útvarů ministerstva. K věcnému vyhodnocení Vašich podnětů adresovaných oddělení stížností pro porušení zákona, odboru dohledu kárné agendy uzavírám, že tyto byly vyřízeny, a to konkrétně přípisem tehdejšího ministra spravedlnosti ze dne 17. 12. 2024, č. j. MSP-674/2024-ODKA-SPZ/9, doručeného do datové schránky zájmového spolku Odborná společnost Konopí je lék, z. s. dne 22. 12. 2024 a přípisem ministerstva ze dne 9. 7. 2025, č. j. MSP-674/2024-ODKA-SPZ/39, doručeného do Vaší datové schránky téhož dne.

Ministerstvo spravedlnosti Vám tak na Vaše dotazy poskytlo podrobné odpovědi. K Vašemu návrhu na smírné řešení zároveň konstatuji, že v řízení o správní žalobě nelze uzavřít smír, a proto není možné na navrhované smírné řešení přistoupit.

Závěr

S ohledem na skutečnost, že jste byl o vyřízení veškerých Vašich přípisů a podnětů informován, není Ministerstvo spravedlnosti nečinné a přijetí jakéhokoli opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 odst. 4

správního řádu je tak fakticky vyloučeno. Dovoluji si Vás upozornit, že Váš nesouhlas s postupem Ministerstva spravedlnosti ve věcech specifikovaných výše nezakládá nezákonnost postupu.

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že nebudou-li Vaše další případné podněty obsahovat jiné skutečnosti podstatné pro posouzení věci, budou již bez dalšího opatření založeny, aniž byste byl o tomto postupu písemně vyrozumíván.

S díky za pochopení a pozdravem

Jeroným Tejc, JUDr.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronický podpis: 08.09.2026 09:24:14